

执行刑罚

刑罚的执行部门

- 公安：拘役、剥夺政治权利、驱逐出境、代监狱执行剩余刑期3个月以下的有期徒刑
- 法院：死刑、罚金、没收财产
- 监狱：有期徒刑、无期徒刑
- 社区矫正机构：管制（缓刑、假释、暂予监外执行）

罪犯的交付

- 死刑：依据法院执行死刑的命令，公安交法院执行
- 死缓、无期、有期：公安机关根据相关文书一个月内将罪犯交监狱执行，未成年犯交少管所执行。
- 拘役：由公安机关看守所执行
- 被判处剥夺政治权利的罪犯：由罪犯居住地的派出所负责执行。
- 在执行刑罚中公安机关发现错误或罪犯申诉的：转请检察院或者原判法院处理

减刑、假释的执行程序

- 1、看守所制作减刑/假释建议书
- 2、经设区的市一级以上公安机关审查同意
- 3、报请所在地市级以上人民法院审核裁定

暂予监外执行程序

- 条件：有期或拘役的罪犯，严重疾病、怀孕或哺乳、不能自理
 - 1、严重疾病：由省级人民政府指定的医院诊断并开具证明文件
 - 2、孕乳：被判无期的罪犯，也可暂予监外执行
 - 3、不得监外执行：可能有社会危害性的罪犯、自伤自残的罪犯
- 程序：看守所提出书面意见—设区的市一级以上公安机关批准—同时将书面意见抄送同级检察院。

剥夺政治权利的执行

- 谁来执行：罪犯居住地的派出所
- 向谁宣布：罪犯、罪犯单位、村（居）委会
- 应遵守的规定：不举手、不说话、不当公务员、不当其他国有单位的领导